

	Título: Arresto con orden o sin orden.		Estándar CALEA: 1.2.5
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPOSITO:

Establecer procedimientos claros y uniformes para que el personal operativo realice arrestos legales y justificados, ya sea con orden judicial o en situaciones que permitan el arresto sin orden ya sea por faltas administrativas al Bando de Policía y Gobierno y/o por la probable comisión de un delito, garantizando el respeto a derechos humanos y la legalidad de la actuación policial.

2. ALCANCE:

Esta directiva es aplicable a todo el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con capacidad y facultad legal para realizar detenciones, en cumplimiento de faltas administrativas o delitos, desde el momento del contacto inicial hasta la puesta a disposición ante el Juez Cívico o Ministerio Público.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DSPM. Dirección de Seguridad Pública Municipal.

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

BANDO. Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada, Baja California.

C5. Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano.

IPH. Informe Policial Homologado.

AFIS. Sistema Automatizado de Huellas Dactilares.

RND. Registro Nacional de Detenciones.

Arresto: Privación legal de la libertad de una persona, con o sin orden judicial.

Flagrancia: condición en la que una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito y/o falta administrativa y es perseguido material e ininterrumpidamente y/o cuando la persona sea señalada por víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, producto del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

Orden de aprehensión: mandato escrito emitido por autoridad judicial competente para la detención de una persona.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES:

Los responsables serán los agentes de la DSPM y podrán realizar arrestos conforme a lo estipula la Constitución, el CNPP, leyes locales y la presente directiva, todos los arrestos deben ser legalmente justificados, documentados y ejecutados con apego al debido proceso. Los agentes serán los encargados de realizar la detención y deberán presentarlos ante el Juez Cívico y/o Ministerio Público, dependiendo el supuesto, toda vez que son las instancias facultadas para determinar la situación legal de la persona presentada y/o detenida.

	Título: Arresto con orden o sin orden.		Estándar CALEA: 1.2.5
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Procedimiento de detención:

1. Cuando por denuncia, querella o flagrancia el agente determine realizar la detención.
2. Ubicar físicamente al infractor o probable imputado e identificarse.
3. Valorar el entorno físico, situación y posibles riesgos donde se realizará la detención y reportar a C5 ubicación, así como solicitar en caso de ser necesario apoyo de unidades policiales o unidades de emergencia de salud y/o protección civil.
4. Durante la detención, el agente se identificará como policía municipal ante el presunto inculpado o infractor.
5. Se le indicará el motivo de su detención o el señalamiento en su contra.
6. Le dará lectura de sus derechos constitucionales que le otorga la ley en el momento de la detención:
 - Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Por lo que se le informa:
 - Tiene derecho a guardar silencio
 - Tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente.
 - Tiene derecho a ser asistido por un defensor, si o quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público.
 - Tiene derecho a ser del conocimiento a un familiar o persona que desee, los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
 - Usted es considerado inocente desde el momento hasta que se determine lo contrario
 - En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
 - Tiene derecho a un traductor o interprete, el cual le será proporcionado por el Estado.
 - Tiene derecho a ser presentando ante el Ministerio Publico o ante el Juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido.
 - ¿comprendió usted sus derechos?
7. Realizado lo que fue, el agente aprehensor o acompañante se comunicará a C5 con la finalidad de proporcionar los generales de que la persona detenida, para cotejar si cuenta con alguna orden de aprehensión activa o antecedentes penales.
8. En el supuesto de que cuente con orden de aprehensión activa se seguirá el procedimiento de arresto hasta ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiera.

	Título: Arresto con orden o sin orden.		Estándar CALEA: 1.2.5
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

9. En el supuesto que no cuente con orden judicial, se seguirá el procedimiento de arresto con la finalidad de que el Juez Cívico y/o Ministerio Público determine el grado de responsabilidad y aplicará la sanción correspondiente.
10. Se le colocará al infractor o probable imputado los candados de mano los cuales serán utilizados cuando el elemento haya agotado todos los medios persuasivos verbales y psicológicos; es decir, cuando haya una evasión por parte de la persona durante la detención o traslado, esto con el fin de evitar que se dañe él o ella, a terceros o al elemento, en caso de que el agente aprehensor considere necesario por el grado de agresividad y/o oponga resistencia a la detención le colocará candados de pies, estos serán retirados cuando la persona detenida sea presentada ante la autoridad judicial o administrativa.
11. Se le hace saber que se le realizará una inspección superficial de su persona buscando si está en posesión de armas, sustancias u objetos prohibidos, así como para eliminar fuentes de peligro tanto para el individuo, el agente y otros. Cuando el presunto infractor y/o imputado traiga adjuntos el agente aprehensor deberá llevar a cabo el embalaje en observancia a la directiva 83.21.
12. El agente aprehensor procederá a subirlo a la unidad radio patrulla para su traslado a las celdas preventivas en la Estación Central, así mismo en caso de que la detención se haya realizado bajo señalamiento se deberá llenar el anexo E del IPH el acta de entrevista a la persona reportante, así como la constancia de lectura de derechos solo si fue víctima u ofendido.
13. Una vez que arriban a la Estación Central de Policía con la persona detenida probablemente responsables de algún delito o falta administrativa, los policías procederán a la captura de información y certificación del presunto imputado.
14. Cuando el agente aprehensor realice una detención y la persona se trate de un menor de edad se realizará con base a la directiva 44.2.2.

Preparación de la documentación:

1. En el área de barandilla el agente aprehensor procede al llenado de boleta de internación, en el cual se especifica generales entre otras cosas: el nombre, dirección, edad de la persona, datos de padre, madre, contacto, lugar de la detención, motivo de la detención, fecha y hora de la detención, nombre y número de empleado, CUIP y señalan quien realizó la detención, así como la firma de los policías que participaron en la detención, se le entrega a firmar al detenido el acta de lectura de derechos constitucionales (el cual es la continuación del Anexo A de Detenciones del IPH), dicha boleta de internación se entrega a barandilla de policía quienes realizarán el registro correspondiente.

Cuando la detención es por Falta Administrativa.

- En el área de barandilla se tomarán huellas y fotos de perfil del detenido, en todo momento el detenido estará acompañado por un agente
- Será llevado con el médico para certificación,

	Título: Arresto con orden o sin orden.		Estándar CALEA: 1.2.5
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- Por determinación del médico será canalizado al área de tamizaje donde será atendido por el psicólogo en turno
- En el supuesto de que la persona detenida presente estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia ilícita, el médico determinará si lo deja en recuperación en celdas preventivas, para que, una vez recuperada la persona lleve a cabo dicha audiencia.
- Es presentado con el Juez Cívico en turno para llevar a cabo una audiencia la cual es video grabada donde estará presente tanto el Juez Cívico, agente o agentes aprehensores, abogado defensor,

Cuando la detención es por Posible comisión de Delito.

- Posterior a la entrega de la boleta de internación en la barandilla será llevado al área de AFIS para la toma de huellas correspondientes,
- Finalizada la toma de huellas, se presentará con el médico para la certificación medica;
- Se trasladará a las celdas preventivas mientras los agentes hacen el llenado correspondiente del IPH,
- Barandilla les entregarán a los agentes aprehensores la hoja RND
- Finalmente, y con inmediates se traslada a Ministerio Publico Común y/o Federal dependiendo el caso, turnando al detenido, entregando la documentación correspondiente.

En ambos casos, al pasar detenida a la persona y llegar a la Estación Central antes de ingresarlo a las celdas preventivas siguiendo la directiva 1.2.8 y en caso de que lleve pertenencias serán resguardadas en la barandilla quien emitirá un formato de recepción de pertenencias el cual se le entrega para que, una vez que cumpla sus horas detenido pueda reclamar dichas pertenencias y le sean devueltas. Así mismo, hasta en el momento en el que es resguardado en las celdas preventivas el detenido es cuando se le retiran los candados de mano. Apoyado en el resultado de la certificación médica y la boleta de internación, el Juez Cívico dará su resolución y/o turna ante el Ministerio Público. En caso de que el Juez otorgue pago de multa y esta sea cubierta, o amonestación verbal al detenido se terminará el proceso.